

1500643-25.2021.8.26.0396

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... a absolvição é de rigor. Nesse sentido:

Roubo majorado - Insuficiência probatória - Reconhecimento extrajudicial não confirmado em juízo - Impossibilidade de condenação exclusivamente baseada em elementos informativos colhidos durante o inquérito - Reconhecimentos que não seguiram o procedimento legal - Art. 226 do CPP que não pode mais ser visto como "mera recomendação" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500643-25.2021.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500643-25.2021.8.26.0396

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DEIVIDE DA SILVA GOMES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de MICHAEL LUCAS MOREIRA pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, porque, no dia no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 20 horas 30min, na Avenida Pedro Antonio Thomitão, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte/SP, em concurso de agentes com um adolescente e um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em R\$ 40,00 em dinheiro e diversas moedas, pertencentes à vítima Graciele Simone Mem.

Denúncia recebida aos 23 de setembro de 2021 (fl. 50).

O réu foi citado (fl. 103) e apresentou defesa prévia (fls. 113/120).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva da vítima e o réu interrogado. Sem requerimentos de diligências na fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de condutas que,

em tese, estaria a configurar o crime de roubo e corrupção de menores (157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que embora exista prova da materialidade consubstanciada no boletim de ocorrência e no relato da vítima, a autoria não restou provada nos autos.

Em juízo, Graciele Simone Mem contou que foi vítima do roubo narrado nos autos. Afirmou que estava em sua sorveteria quando um indivíduo, usando uma máscara facial de combate ao covid, um moletom preto e uma calça jeans, exibiu uma arma de fogo na cintura e subtraiu valores de sua sorveteria. Contou que havia outros 2 (dois) indivíduos do outro lado da calçada, sendo que os populares indicaram que um deles trajava moletom cor de rosa. Afirmou que na mesma noite os suspeitos foram capturados e levados para Delegacia e ao chegar no órgão estava sentada quando os viu passar.

Ao ser questionada sobre reconhecer o autor do delito, disse que virou seu corpo na cadeira e pelo olhar foi capaz de reconhecer o assaltante. Todavia, ao ser instada para indicar outras características do suposto autor dos fatos, disse não conseguir. Afirmou que a pessoa que reconheceu pelo olhar estava sem camisa e sem máscara, mas além do olhar nada mais reconheceu. Sobre o reconhecimento em Delegacia, a vítima pontuou que não foi encaminhada a alguma sala, ao contrário, permaneceu ali sentada e apenas virou e viu os suspeitos passando.

Veja-se que pelo depoimento da ofendida o único elemento capaz de levar ao reconhecimento do acusado é o seu olhar. Apesar disso, mesmo questionada novamente por esta magistrada, disse não ter outros elementos que pudessem confirmar a autoria. Soma-se a isso que não foi encontrado na posse do acusado os elementos subtraídos.

Afora o depoimento da vítima que corrobora com a absolvição do réu, o depoimento do agente público Adilson Leandro Miron, policial militar responsável pela prisão do autuado, foi extremamente confuso, já que a própria testemunha informou que apresentou problemas de saúde que afetaram sua memória. Ao ser questionado sobre os fatos o policial disse ter presenciado o momento em que a vítima prontamente reconheceu o réu, situação totalmente divergente da própria fala da vítima. Além disso, confirmou que a ofendida fora conduzida a uma sala específica para o reconhecimento, situação também negada por ela.

Portanto, vê-se ser inviável o acolhimento da denúncia nos moldes inicialmente propostos pelo Ministério Público. A bem da verdade não há elementos seguros para indicar que foi o acusado a pessoa que participou do delito. Com efeito, a absolvição é tal clara que até o próprio autor da ação penal assim se manifestou. Ademais, não custa lembrar que é dever do juiz analisar as provas produzidas em contraditório, sendo vedado levar a cabo uma condenação tão somente com os elementos de informação produzidos na fase administrativa:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em apreço, o contraditório judicial revelou-se pobre, sem elementos seguros para uma condenação. Ademais, o próprio reconhecimento defendido pela testemunha não foi confirmado pela vítima. Assim, a absolvição é de rigor. Nesse sentido:

Roubo majorado - Insuficiência probatória - Reconhecimento extrajudicial não confirmado em juízo - Impossibilidade de condenação exclusivamente baseada em elementos informativos colhidos durante o inquérito - Reconhecimentos que não seguiram o procedimento legal - Art. 226 do CPP que não pode mais ser visto como "mera recomendação" - A inobservância do procedimento legal leva à nulidade do ato - Precedentes do STF e do STJ - Busca-se evitar a ocorrência de "falsas memórias" - Inexistência de outras provas que sustentem a condenação - Absolvição dos acusados por insuficiência probatória - Recursos providos. (TJSP; Apelação Criminal

1524380-13.2020.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/04/2022; Data de Registro: 24/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - Pretendida a absolvição por falta de provas. VIAS DE FATO - AMEAÇA E FURTO - Possibilidade - Indícios reunidos no inquérito policial, que poderiam comprometer o apelante, não se viram confirmados pelos meios de prova, colhidos em contraditório, na instrução criminal. Não há possibilidade de a condenação encontrar lastro em elementos colhidos unicamente no inquérito policial (art. 155 CPP). Absolvição por não existir prova suficiente para a condenação. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - Impossibilidade - Materialidade e autoria satisfatoriamente evidenciadas - Palavra da vítima que se reveste de relevante valor probatório em crimes cometidos no âmbito da Lei nº 11.340/06 - Eventuais encontros do casal, não afasta a responsabilização do réu ou torna a conduta de descumprir medida protetiva atípica - Delito que, afora a integridade da vítima, tutela a Administração da Justiça, bem indisponível - Precedentes - Condenação mantida - Pena e regime inalteráveis. . Recurso Provido Parcialmente. (TJSP; Apelação Criminal 1500140-14.2020.8.26.0695; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para ABSOLVER o acusado DEIVIDE DA SILVA GOMES, RG 20474208, pai ANTONIO DE FRANÇA GOMES, mãe NAIDE CERQUEIRA DA SILVA, Nascido/Nascida 11/12/1997, com endereço à RUA JAMIL JACOB, 422, RUA JAMIL JACOB, Novo Horizonte - SP e MICHAEL LUCAS MOREIRA, Solteiro, Servente, RG 46745301, pai JOSE GERALDO MOREIRA, mãe ROSEMARA DE OLIVEIRA, Nascido/Nascida 21/02/1995, com endereço à Rua Joana Darcy de Oliveira Machado, 547, Jardim Sao Jose, CEP 14966-030, Novo Horizonte - SP, na forma da fundamentação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA